Pedido de Compra
Nº 3500015813

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA.

TECSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA R CARLOS ESSENFELDER 3500, BOQUEIRAO 81730-060 CURITIBA - PR **Tel:** (41) 30764545 vendas10@tecsul.com.br **CNPJ:** 03509766/0001-94 **Seu n° de Fornecedor:** 96058	**Data do pedido:** 19.03.2024 **Condição de pagamento:** Fora o mês 45 dias **Valor total:** BRL 550,00 **Incoterms:** FOB CURITIBA PR **Pessoa de contato:** VITORIA DA ROSA **Tel:** (51)21397300

Empresa Compradora

Nome: CMPC Celulose Riograndense Ltda **CNPJ:** 11.234.954/0001-85

Endereço: Rua São Geraldo - Ermo / Guaiba-RS (BR)

Telefone: 51 21397111 **Fax:** **E-mail:**

Texto de cabeçalho

CONFORME PROPOSTA 20,824

Condições de Fornecimento

Condições Prévias

****

NORMAS DE ACESSO À FABRICA:

Caro Fornecedor: (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS)

FAVOR ENTRAR EM CONTATO ANTECIPADAMENTE COM NOSSA ÁREA DE CREDENCIAMENTO PARA AGILIZAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR A FÁBRICA. SEM ESTES DOCUMENTOS NÃO SERÁ POSSÍVEL ACESSAR A FÁBRICA MUITO MENOS PRESTAR O SERVIÇO CONTRATADO.
E-mail: gestaoterceiros@cmpcrs.com.br
Telefones: (51) 2139-1089 2139-7387
2139-1091
Dúvidas de Segurança: (51) 2139-7784
NÃO SERÁ POSSÍVEL ACESSAR A FABRICA SEM CREDENCIAMENTO PRÉVIO OU COM DOCUMENTAÇÕES PENDENTES (Documentação de EMPRESA ou de PESSOAS)

****

NORMAS DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SERVIÇOS PRESTADOS:

Caro Fornecedor após prestar o serviço você deverá apresentar o boletim de medição dos serviços e a aprovação do seu gestor técnico.
O processo de envio do boletim de medição bem como a solicitação para envio de notas fiscais de serviços (NFSe) é realizado através de Portal Eletrônico(https://cmpc.zeev.it/my/tasks)
O processo é semelhante ao Credenciamento de pessoas supra citado e o manual de instruções posso ser obtido neste endereço:
https://drive.google.com/drive/folders/0AOjCsxbwIHgZUk9PVA
Usuário e Senha de acesso - As informações de acesso (login e senha) são as mesmas já utilizadas para cadastro de terceiros e envio de documentos da empresa.

Em caso de dúvidas ou problemas ou qualquer outra dúvida de acesso,
utilize nossos canais de suporte:

Suporte da plataforma 24 horas 7 dias por semana
Telefone: (51)2139-7220
Email: atendimento@cmpcrs.com.br

Atente-se ao fato de que o envio da Nota Fiscal não pode ser realizado
entre os dias 25-30 de cada mês. Adicionalmente, não são aceitas notas
fiscas de exercícios anteriores.
Portanto, para evitar possíveis atrasos de recebimento, recomenda-se
conforme manual de instruções disponibilzado no endereço https://drive.g
oogle.com/file/d/1_joIzb_ZwUkQhl9Jpf7nvPrK_gSYtAtq/view?usp=sharing que os processos de solicitação
sejam iniciados sempre no
ínicio de cada mês e que as Notas Fiscais nunca sejam emitidas antes da
etapa #Lançamento de NotaFiscal#.

Dúvidas e problemas relacionados a aceitação do serviço, valores,
impostos dvem ser tratados diretamente com o gestor técnico ou
comprador.

IMPORTANTE:
Estendemos nossa linha de crédito para você:
Pelo convênio de antecipação disponibilizado pela CMPC você pode receber
seus pagamentos no mesmo dia do lançamento da fatura, sem precisar se
preocupar com o relacionamento com os bancos.
Caso sua empresa seja optante pelo Simples Nacional, você terá liberação
imediata a plataforma.
Se sua empresa tiver outra tributação, converse com seu comprador para
verificar sobre sua adesão!
Acesse o link para cadastro e mais detalhes:
https://cmpc.monkey.exchange/register

PREÇO FIXO E IRREAJUSTÁVEL

****

NORMAS DE SEGURANÇA:
PARA ACESSAR A PLANTA INDUSTRIAL E OS DEMAIS SITES CMPC Celulose
Riograndense, TODOS OS EMPREGADOS DEVERÃO POSSUIR OS EPIS CONFORME
MANUAL DE SSMA

OS PADRÕES DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE # SSMA EXIGIDOS PELA CMPC
Celulose Riograndense ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS NO LINK ABAIXO:

https://drive.google.com/drive/folders/1q0UviWOe9guU7T3Eld7INOeFDq2eS07k
****
O Contratado deverá acessar o Código de Conduta, o Código de Ética, o
Manual de Prevenção de Delitos que estão dispostos no site da
Contratante, www.cmpcbrasil.com.br, bem como, ter ciência da Política
Geral de Privacidade e Proteção de Dados da CMPC Celulose Riograndense e
Política de Gestão de Consequência.

O envio do presente Pedido de Compras ao Contratado por e-mail e/ou

Portal de Fornecedores , o início da Prestação de Serviços e a consequente emissão da Nota Fiscal, atestam, para todos os fins, o consenso entre as Partes quanto às disposições constantes neste Pedido de Compra e nos Termos e Condições Trabalhistas, bem como que o Contratado leu, compreendeu e aceitou os termos constantes do Código de Conduta, o Código de Ética e o Manual de Prevenção de Delitos.

Sem prejuízo do disposto no Código de Conduta, no Código de Ética e no Manual de Prevenção de Delitos, o Contratado desde já assegura que todos os profissionais alocados para a prestação dos serviços desenvolverão suas atividades observando as regras gerais de conduta social e profissional, atuando com decoro e urbanidade. É obrigação do Contratado dar ciência e instruir todos os seus empregados, administradores, subcontratados e fornecedores acerca das disposições contidas nos documentos acima indicados.

Cláusulas Gerais
Eventual alteração das condições do Pedido de Compra deve ser ajustada com a Contratante, por meio do Comprador.

É obrigatória a informação do número deste Pedido de Compra na nota fiscal

Não poderá ser faturado mais de um Pedido de Compra na mesma Nota Fiscal, caso isso ocorra, haverá a devolução, sendo os custos cobrados do Contratado.

Os serviços objeto deste Pedido de Compra serão pagos de acordo com as condições estabelecidas entre as Partes, mediante a apresentação das respectivas faturas, notas fiscais e outros documentos que comprovem a efetiva execução dos serviços ou a sua regularidade. O pagamento ocorrerá na data especificada no Pedido de Compra. A falta de documentação impedirá o pagamento, que ficará suspenso, sem incidência de juros, correção monetária ou qualquer outro acréscimo, até a regularização por parte do Contratado.

Os pagamentos dependem do funcionamento da rede bancária de Guaíba (RS) e de São Paulo (SP), de forma que, se a data de pagamento coincidir com algum feriado ou outro dia considerado não útil nesses municípios, o pagamento será postergado para o primeiro dia útil seguinte, sem a incidência de multas, juros ou quaisquer outros acréscimos.

O preço indicado neste Pedido de Compras é fixo e irreajustável salvo indicado prazo menor neste Pedido de Compra. Após este período as Partes poderão reajustar o preço segundo fórmula previamente definida por elas e já indicada no Pedido de Compras ou por acordo específico.

A Contratante realiza pagamentos somente por meio de depósitos em conta corrente, sendo obrigação do Contratado prover os dados completos para que o depósito seja realizado. Exceções devem ser tratadas entre as Partes.

O Contratado não poderá extrair duplicatas ou quaisquer outros títulos de crédito da fatura emitida em decorrência da execução deste Pedido de Compra, não lhe sendo, ademais, permitido, em hipótese alguma, o

desconto de títulos com bancos, empresas de factoring e/ou repasse de direitos em favor de terceiros.

Todos os tributos devidos em decorrência da execução do objeto deste Pedido de Compra serão da exclusiva responsabilidade do Contratado. A Contratante, quando fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, todos os tributos a que estiver obrigada a reter em virtude da legislação ou convênios em vigor.

O Contratado deverá indicar em documento fiscal ou equivalente e comprovar tempestivamente o seu regime tributário, informando eventuais benefícios, incluindo, dentre outros, isenções, imunidades, desonerações ou qualquer outra forma de redução de carga tributária ou liberação de retenções, com a devida indicação de sua base legal, para fins de averiguação de procedência. Se o Contratado for Optante pelo Simples, a Nota Fiscal deverá ter como anexo obrigatório a declaração deste tipo de tributação, sob pena de ter os seus impostos e contribuições retidos como se não tivessem os benefícios.

Para as contribuições previdenciárias, o Contratado deverá indicar e comprovar, caso aplicável, os percentuais de materiais e/ou equipamentos para redução da base de cálculo. Na falta de indicação e comprovação, a Contratante efetuará a retenção pelo valor bruto da nota fiscal na alíquota máxima permitida pela legislação. A discriminação de eventuais valores passíveis de gerar abatimento deverá constar na proposta comercial, com indicação específica de materiais e equipamentos e seus respectivos valores de aquisição ou locação.

A Contratante não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, por equipamentos e materiais eventualmente utilizados pelo Contrato na execução do Pedido de Compras, ainda que estes sejam realizados nas Instalações da Celulose Riograndense. Cabe ao Contratado, portanto, a guarda e a conservação de seus bens, bem como a responsabilidade por eventuais danos que esses bens venham a sofrer.
No caso de ocorrerem danos a materiais da Celulose Riograndense, por negligência, imprudência ou imperícia do Prestador de Serviços ou dos empregados e/ou profissionais por este alocados para a prestação de serviços, caberá a este repor o material danificado da maneira e dentro do prazo que for acordado em comum pelas Partes ou, a critério da Celulose Riograndense, o pagamento pelas perdas e danos diretos.

O Contratado deve executar os serviços com pessoal próprio, devida e regularmente contratado, utilizando profissionais devidamente habilitados e especializados em cada espécie de serviço com absoluta independência da Contratante e é considerado, para todos os efeitos, como o único empregador, cabendo-lhe a condução, coordenação e a total e exclusiva responsabilidade pelo pagamento de todas as verbas remuneratórias, condenatórias e indenizatórias, encargos e tributos e, em geral, por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e de segurança, higiene e medicina no trabalho, relativas aos empregados e/ou profissionais que alocar na execução dos serviços, independentemente da forma de contratação de tais profissionais, além do atendimento a toda a legislação aplicável, em especial a trabalhista, previdenciária e no que concerne à acidentes do trabalho, segurança e medicina do trabalho.

O Contratado é responsável pela inscrição e manutenção de regularidade perante cadastros administrativos e profissionais, incluindo conselhos de classe, que sejam exigidos pela legislação para execução dos Serviços. O Contratado deverá prover junto com a documentação do contrato os documentos que comprovem essa regularidade, em especial nos casos em que a
regularidade seja condição para execução dos serviços pelo Contratado, como, dentre outros, licenciamento ambiental, autorizações especiais de transporte e anotações de responsabilidade técnica (ART).

Identificados descumprimentos de legislação ou dos termos acordados entre as partes, a Contratada estará sujeita à aplicação das políticas de gestão de consequéncias da CMPC Celulose Riograndense e de retenção/multa limitada a 10% do valor da contratação. Sendo o descumprimento relacionado à saúde e segurança do trabalho, o contrato poderá ser rescindido sem pagamento de multa indenizatória.

Em razão da independência e da completa separação patrimonial existente entre as Partes, o Contratado deve esclarecer, sempre que necessário, que a Contratante não garante qualquer de suas relações comerciais estabelecidas com prestadores ou fornecedores, ainda que estes tenham fornecido produtos ou prestado serviços utilizados pelo Contratado para executar o objeto do Pedido de Compras. Nesse sentido, o Contratado deve se abster de indicar ou de qualquer forma sinalizar, por ação ou omissão, que a Contratante pagará ou responderá, caso ocorra o inadimplemento, por qualquer débito assumido por ele.

Além das obrigações estipuladas no Pedido de Compra e na legislação, o Contratado se compromete a manter a Contratante a salvo de qualquer reclamação trabalhista, fiscal ou previdenciária decorrente de não cumprimento da legislação trabalhista, não recolhimento e/ou não pagamento dos encargos devidos pelo Contratado ou quanto à responsabilidade subsidiária e à solidariedade da Contratante em relação a obrigações trabalhistas, fiscais e/ou previdenciárias do Contratado, arcando com todos os custos e despesas, incluindo, mas não se limitando, as custas processuais, depósitos recursais para garantia do juízo, indenizações e honorários advocatícios que a Contratante tiver de arcar, decorrentes de:

a) Reconhecimento judicial de solidariedade e/ou responsabilidade subsidiária da Contratante, no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, cíveis, ambientais, de segurança e medicina do trabalho e/ou de acidentes do trabalho, tanto de empregados do Contratado como dos empregados das empresas por ele excepcionalmente subcontratadas;

b) Reconhecimento judicial de vínculo empregatício dos empregados do Contratado e/ou das empresas excepcionalmente por ele subcontratadas.

c) Indenização à Contratante e/ou a terceiros em consequência de eventuais danos e/ou prejuízos causados pelo Contratado, por seus sócios, prepostos, empregados e/ou consultores e/ou pelas empresas por ele subcontratadas, na execução deste Pedido de Compra;

d) Qualquer importância paga e/ou despesas havidas em decorrência de

demanda judicial e/ou administrativa que verse sobre a responsabilidade subsidiária e/ou solidariedade tributária e/ou fiscal da Contratante.

Consequentemente, se, como devedora direta, ou como devedora solidária ou subsidiária do Contratado, pelos referidos motivos ou por qualquer outro motivo que for, vinculado às atividades próprias do objeto do Pedido de Compra, a Contratante se vir na obrigação de pagar qualquer quantia, o Contratado é obrigado a
restituí-la e a Contratante fica investida de poderes para reter a quantia despendida e descontá-la administrativamente de qualquer valor que ela dever ao Contratado.
Nos casos em que seja imputada a responsabilidade direta, solidária e/ou subsidiária da CMPC Celulose Riograndense por obrigações fiscais, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho e/ou de acidentes do trabalho da CONTRATADA ou de seus SUBCONTRATADOS, incluindo processos administrativos e judiciais, autuações e outras fiscalizações, fica garantido à CMPC o direito de reter o valor previsto na reivindicação realizada pelo terceiro dos pagamentos devidos à CONTRATADA a partir do recebimento da notificação pela CMPC. Caso a reivindicação não indique expressamente o montante do passivo, a CMPC providenciará uma estimativa do valor em risco. O montante ficará retido: a) até a exclusão da CMPC do processo; ou b) pagamento do passivo pela CONTRATADA; ou c) decisão final e não passível de recursos que seja favorável às partes e que afaste a potencial responsabilidade da CONTRATADA e/ou da CMPC. O montante retido não sofrerá a incidência de juros ou correção monetária e poderá ser utilizado para indenização dos prejuízos sofridos ou pagamento da reivindicação de terceiros. Eventual saldo será devolvido à CONTRATADA.

Sem prejuízo da independência do Contratado na execução do Contrato, o Gestor Técnico do Pedido de Compra poderá inspecionar o andamento e a realização dos serviços, com a finalidade de avaliar a sua qualidade e o cabal cumprimento da legislação aplicável, bem como em relação ao cumprimento das obrigações assumidas para execução integral do objeto do Pedido de Compra.

Conforme o caso, especialmente quando se tratarem de obrigações de caráter legal para com o fisco e a previdência social, neste último caso, tanto em relação ao recolhimento da parcela do INSS descontada do empregado quanto aquela de obrigação do empregador e/ou dos profissionais alocados pelo Contratado para a execução do Pedido de Compra, a Contratante se reserva o direito de pagar, em nome do Contratado, a quantia por este devida diretamente ao credor, entendendo-se expressamente investida de poderes para tanto, sem prejuízo das posteriores ações de retenção de pagamento para reembolso prevista no Pedido de Compra e/ou judiciais. Nesse caso, os valores serão deduzidos dos valores a serem adimplidos ao Contratado, procedimento que declara concordar expressamente.

Para realização das defesas judiciais, independentemente de o Pedido de Compras estar vigente ou não ,as Partes se comprometem a compartilhar documentos e informações de forma a facilitar a defesa dos interesses comuns e o esclarecimento acerca do cumprimento das obrigações legais eventualmente em discussão no processo judicial. Nos casos em que o Contratado não for incluído no polo passivo pelo autor da

ação judicial, a Contratante providenciará a notificação do Contratado, no menor prazo possível, para que ele tome conhecimento da ação e proceda com as medidas necessárias, incluindo, dentre outros, a tentativa de exclusão da Contratante do polo passivo. Em qualquer caso, o Contratado deverá diligenciar para que a defesa judicial seja feita de maneira adequada, com a correta instrução do processo e o comparecimento a todo e qualquer ato processual, em especial nas audiências.

O Contratado deverá prover e exigir de seus empregados o uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para o atendimento do objeto do Pedido de Compras.

O Contratado não deverá admitir ao emprego ou trabalho, em quaisquer ocupações nas dependências da CMPC, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz e fora do ambiente fabril, desde que a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, conforme legislação vigente.

O Contratado deverá promover, por sua conta e risco, o transporte do pessoal engajado na prestação dos serviços para o local de sua realização e consequentes retornos, cabendo-lhe exclusivamente a responsabilidade pela contratação de seguros de acidente do trabalho, salvo quando for ajustada a contratação pela Contratante.

O Contratado declara conhecer e compromete-se a cumprir toda a legislação vigente aplicável ao presente objeto do Pedido de Compra, notadamente nas áreas ambiental, tributária, previdenciária, trabalhista e aquelas referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como todas as normas internas da Contratante. Declara, ainda, que está alinhado e cumpre os requisitos das certificações ISO 9001, 14001,50001 CERFLOR e FSC, quando aplicável.

As Partes deverão executar suas obrigações de forma ética e de acordo com as leis que proíbem o suborno e outros, pagamentos indevidos a funcionários públicos e lavagem de dinheiro (Lei nº 12.846/13 # Lei Anticorrupção).

O Contratado e os membros de sua equipe deverão manter a confidencialidade de todas as informações da contratante a que tiverem acesso por força da execução deste Pedido de Compra.

É vedado ao Contratado subcontratar, total ou parcialmente, terceiros para execução dos serviços objeto do Pedido de Compra, sem a prévia e expressa autorização da Contratante.

O Pedido de Compra poderá ser resilido a qualquer momento, unilateralmente e sem motivos, por qualquer das Partes mediante notificação prévia e por escrito, não cabendo a outra Parte direito a qualquer indenização. Se não houver previsão específica em Contrato assinado entre as Partes, o prazo mínimo de aviso para resilição será de 30 (trinta) dias.

O descumprimento comprovado das obrigações previstas neste Pedido de Compra, por qualquer uma das partes, dará motivo à sua rescisão imediata, independentemente de qualquer notificação. Se não houver

previsão específica em Contrato assinado entre as Partes e/ou proposta comercial aprovada pelas Partes, a parte que deu causa ao inadimplemento fica obrigada ao pagamento de uma multa, não compensatória, de valor equivalente a 10% (dez por cento), do valor total do presente Pedido de Compra. O pagamento dessa multa, entretanto, não eximirá a parte faltosa do ressarcimento de todos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

A Contratante poderá realizar auditorias fiscais, trabalhistas e previdenciárias na documentação do Contratado, a qualquer tempo e mediante prévio aviso a fim de comprovar o regular cumprimento das obrigações legais pelo Contratado.

Caso seja constatada a inobservância, pelo Contratado, de qualquer obrigação técnica e/ou operacional e/ou legal prevista neste Pedido de Compra, a Contratante poderá reter o pagamento de faturas de prestação de serviços, até o cumprimento das obrigações, sem que haja a incidência de atualização monetária, juros ou multa sobre o valor retido.

A Contratante poderá solicitar, quando julgar necessário, ou nas épocas das auditorias, cópias das Guias de Recolhimento devidamente quitadas do INSS, FGTS (GFIP), ISS, ICMS, PIS,
COFINS, IPI, IRPJ, CSSL, se devidos, bem como certidões atualizadas de quitação dos respectivos tributos e/ou outros documentos que entender necessários para comprovar o regular cumprimento das obrigações legais do Contratado.

A Contratante poderá reter, a seu exclusivo critério, fatura(s) relativa(s) a execução dos serviços em montante suficiente para garantir o pagamento de eventuais danos diretos causados à CMPC, bem como pendências da relação de emprego mantida pelo Contratado com os seus empregados e/ou pagamento das rescisões dos contratos de trabalho dos empregados do Contratado que serão desligados, que, por sua natureza, possam gerar para a Contratante qualquer forma de responsabilidade subsidiária ou solidária, sem que haja a incidência de atualização monetária, juros ou multa sobre o valor retido.

Eventuais atrasos na execução do(s) serviço(s) será(ão) computado(s) como demérito na avaliação do Contratado e poderão resultar na rescisão contratual.

Pela participação no processo de seleção de prestadores de serviços, o Interessado declara que não se valeu de nenhuma relação de parentesco, afinidade, afetividade ou de qualquer outra relação com empregados ou administradores da Celulose Riograndense, que facilite ou possibilite, de qualquer forma, a celebração do futuro Pedido de Compra. Caso qualquer destas relações exista, o interessado deve comunicar imediatamente o responsável da área de contratação de serviços pelo processo de seleção e solicitar o envio da Declaração padrão da Celulose Riograndense, que deverá ser preenchida, assinada e devolvida ao responsável da área de contratação de serviços.

A presente Contratação está inteiramente submetida à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e à Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados da CMPC Celulose Riograndense
, obrigando-se a Contratada a observar todos os seus termos e condições.

Cláusulas Específicas:
O Contratado que prestará serviços no site (área da planta industrial) ou nos Hortos Florestais da Contratante deverá solicitar ao Gestor Comercial o Procedimento para Credenciamento de Empresas e Pessoas, no qual estão relacionados os documentos que deverão ser enviados à área de Recursos Humanos visando assegurar que o Contratado esteja em conformidade com os Procedimentos, Normas, Leis e Políticas de Celulose Riograndense e para emissão de crachá de identificação e liberação de acesso.

Quando se tratar de prestação de serviço com empregados do Contratado alocados na fábrica ou nos hortos florestais da Contratante, com antecedência ao encerramento do Pedido de Compra a Contratante poderá realizar auditorias fiscal,
trabalhista e previdenciária na documentação do Contratado, a fim de comprovar o regular cumprimento das suas obrigações legais, em especial, mas não se limitando, para verificar eventuais pendências da relação de emprego dos empregados do Contratado. Dependendo do resultado das auditorias a Contratante poderá, independentemente do prazo do Pedido de Compra, aplicar o disposto no item #Procedimento para Encerramento do Pedido de Compra previsto nos Termos e Condições Trabalhistas em anexo, inclusive reter fatura(s) relativa(s) a execução dos serviços, sem que haja a incidência de atualização monetária, juros ou multa sobre o valor retido e executar uma auditoria final de encerramento.

Cabe ao Contratado apresentar à área de Segurança da Celulose Riograndense mensalmente a estatística de acidentes e doenças ocupacionais e dias de afastamento dos empregados envolvidos na prestação dos serviços contratados. Dentro deste escopo, na hipótese de ter sido registrado algum acidente, com ou sem afastamento, ou doença ocupacional, deverá o Contratado, também apresentar a análise da ocorrência e identificação das causas e do respectivo plano de ação corretivo e/ou preventivo.

É de responsabilidade do Contratado comunicar acidentes de trabalho imediatamente à Central de Emergência da Celulose Riograndense, onde o atendimento e análise devem seguir as normas e procedimentos internos da Contratante.

Para qualquer prestação de serviço envolvendo empregados alocados na sede ou hortos da Contratante a Contratada resta ciente da obrigatoriedade de cumprimento do Protocolo de Prevenção ao Coronavírus, estando sujeita às penalidades previstas na política de Gestão de Consequência da CMPC Celulose Riograndense, incluindo retenção de valores de faturamento à título de multa pela reincidência ou gravidade do descumprimento.

Clausulas Finais
O documento denominado #Termos e Condições Trabalhistas#,anexado ao presente Pedido de Compra, deve ser observado e cumprido pelo Contratado que prestará serviços no site (área da planta industrial) ou nos Hortos Florestais da Contratante, quando o prazo dos serviços for maior que 06 (seis) meses, conforme originalmente definido ou em decorrência de prorrogações. Assim, o referido anexo deve ser observado e cumprido pelo Contratado, nas hipóteses de prorrogação do prazo nas quais a soma do

tempo de contratação for maior que 06 (seis) meses, independentemente de qualquer manifestação/notificação da Contratante.

O documento #Termos e Condições Trabalhistas# contêmobrigações que dependem do prazo do Pedido de Compra, conforme especificado no item objetivo.

TERMOS E CONDIÇÕES TRABALHISTAS

1. OBJETIVO:

1.1. O presente documento é aplicável aos Prestadores de Serviços (#CONTRATADO#) da CMPC CELULOSERIOGRANDENSE LTDA.

(#CELULOSE RIOGRANDENSE#), quepossuem empregados alocados no site (área da planta industrial) ou nos hortos florestais da CELULOSE RIOGRANDENSE. Em conjunto são denominados #PARTES#.

1.2. As demais obrigações do CONTRATADO são reguladas pelo Pedido de Compra e pela legislação.

1.3. Os itens abaixo denominados #PORTAL# e #PROCEDIMENTO PARA ENCERRAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA# são aplicáveis quando oprazo do Pedido de Compra for maior do que 06 (seis) meses incluindo as hipóteses nas quais a prorrogação do prazo implicar soma do tempo de contratação maior que 06 (seis) meses, independentemente de qualquer manifestação/notificação da Contratante. O PROCEDIMENTO PARA ENCERRAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA também é aplicável quando o prazo do Pedido de Compras for inferior a 06 (seis) meses, dependendo do resultado da auditoria fiscal, trabalhista e previdenciária, conforme previsto nas Cláusulas Específicas do Pedido de Compra, independentemente de qualquer manifestação/notificação da Contratante.

2. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES:

2.1. #PORTAL# significará aferramenta utilizada pela CELULOSE RIOGRANDENSE para postagem de documentos comprobatórios de recolhimento de impostos e contribuições referentes aos serviços executados pelo CONTRATADO.

3. TERMOS E CONDIÇÕES:

Os termos e condições abaixo são do conhecimento do CONTRATADO, que deverá cumprir e exigir o cumprimento pelos seus empregados, quando aplicável.

3.1 PORTAL

3.1.1 O PORTAL é aplicável ao Pedido de Compra quando o prazo foi maior do que 06 (seis) meses ou nas hipóteses de prorrogação do prazo cujas somas do tempo de contratação forem maior do que 06 (seis) meses, independentemente de qualquer manifestação/notificação da Contratante. Cabe a área de Contratação de Serviços a inclusão do Contratado no PORTAL.

3.1.2 Cabe ao CONTRATADO solicitar à CELULOSE RIOGRANDENSE o manual intitulado #Docs Credenciamento V10# (#PORTAL#), e postar no endereço https://cmpc.zeev.it/my/tasks os documentos comprobatórios do

recolhimento de impostos e contribuições referente aos serviços contratados ,comprovando o regular cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias fiscais e tributárias, referentes ao mês indicado no PORTAL.
3.1.3. Caso não apresentados os documentos na forma prevista no PORTAL, a Contratante, independentemente de aviso prévio, reterá imediatamente os pagamentos do faturamento do Contratado em relação aos serviços prestados até que a situação seja regularizada ,sem que haja a incidência de atualização monetária, juros ou multa sobre o valor retido.

3.1. 4. As Partes comprometem-se a utilizar o PORTAL apenas para a finalidade prevista no Pedido de Compra, em observância aos termos da Lei nº 12.965/2014, sob pena de responsabilização por eventuais danos causados à outra Parte ou a terceiros.

3.2 # PROCEDIMENTO PARA ENCERRAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA
3.2.1. No encerramento do Pedido de Compra as Partes farão os seguintes ajustes tendo em vista a responsabilidade objetiva da CELULOSE RIOGRANDENSE, como tomadora de serviços, de forma subsidiária, por eventuais créditos trabalhistas, previdenciários, fiscais e/ou de eventuais pendências da relação de emprego não adimplidos pelo CONTRATADO aos seus empregados envolvidos na execução dos serviços em prol da CONTRATANTE:

a) O CONTRATADO obriga-se a enviar à CELULOSE RIOGRANDENSE as informações abaixo na data indicada na solicitação da CONTRATANTE:

a.1) listagem dos empregados que executam os serviços e que serão desligados em virtude do encerramento do Pedido de Compra, informando o salário, benefícios, data de admissão, se o aviso prévio será trabalhado ou indenizado e em que data será dado, os valores individuais de cada rescisão e após cópia das homologações;

a.2) listagem dos empregados que executam os serviços e que não serão desligados, informando em quais contratos com outras Contratantes serão realocados esses empregados e em que data isto ocorrerá. Além disso, o Contratado está obrigado a permitir a verificação pela Contratante da regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias ocorridas na vigência da contratação, conforme item #3.2.3## ,abaixo;

a.3). As informações acima deverão ser prestadas segundo um modelo da CELULOSE RIOGRANDENSE, o qual será enviado ao CONTRATADO em momento oportuno para preenchimento.

3.2.2 A CELULOSE RIOGRANDENSE poderá reter, a seu exclusivo critério, fatura(s) relativa(s) a execução dos serviços em montante suficiente para garantir o pagamento das rescisões dos contratos de trabalho dos empregados do CONTRATADO que serão desligados e/ou o pagamento de eventuais pendências da relação de emprego mantida pelo CONTRATADO com os empregados que serão desligados ou não, que foram alocados para a execução dos serviços.
a.1) A CELULOSE RIOGRANDENSE apurará o valor a ser retido com

base nas informações constantes das listagens referidas no item 3.2.1#, acima e desde que já esteja em posse das referidas listagens e estas tenham sido enviadas com todas as informações solicitadas.

a.1.1) Caso o CONTRATADO não envie as listagens ou as envie com informações faltantes/insuficientes, a CELULOSE RIOGRANDENSE reterá o(s) valor(es) integral(is) da(s) fatura(s) relativa(s) a execução dos serviços, até que possua elementos suficientes para a definição do valor que deverá permanecer retido.

b.1) O CONTRATADO poderá solicitar que a CELULOSE RIOGRANDENSE realize, com o valor retido, o pagamento das rescisões e demais pendências identificadas da relação de emprego, mediante a apresentação dos documentos hábeis e com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do vencimento.
b.1.2.) Os valores retidos e utilizados pela CELULOSE RIOGRANDENSE para pagamento das rescisões e de pendências relativas à relação de emprego dos empregados do CONTRATADO serão calculados por este último que é o responsável pelo pagamento de eventual diferença apurada, sem prejuízo da conferência e/ou recálculo pela CONTRATANTE.

c.1.) Na medida em que o CONTRATADO for comprovando a regularidade do pagamento das verbas rescisórias (apresentação das homologações) e de eventuais pendências da relação de emprego, a CELULOSE RIOGRANDENSE poderá liberar parcialmente eventual valor, desde que permaneça retido saldo suficiente para pagamentos das verbas rescisórias e demais pendências da relação de emprego ainda não realizadas.

3.2.3. Sem prejuízo do disposto no subitem 3.2.1, do Item 3, acima, a CELULOSE RIOGRANDENSE poderá realizar auditorias fiscais, trabalhistas e previdenciárias na documentação do CONTRATADO, a qualquer tempo, em especial quando da finalização dos ajustes referidos e mediante prévio aviso, a fim de comprovar o regular cumprimento das obrigações legais pelo CONTRATADO, em especial, mas não se limitando ,para verificar:
1) as informações solicitadas no item 3.2.1); 2) se foram adimplidas as verbas trabalhistas rescisórias e as respectivas homologações; 3) eventuais pendências da relação de emprego dos empregados do CONTRATADO que não foram desligados com o término dos serviços.

3.2.4. A liberação de eventual saldo ocorrerá no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a realização da auditoria referida no item acima e desde que não tenha sido apurado pendências nas rescisões e/ou na relação de emprego.

"Eventuais atrasos na entrega do(s) material(is)/serviço(s) será(ão) computado(s) como demérito na avaliação da Contratada, podendo a mesma ser suspensa do Cadastro de fornecedores junto à Celulose Riograndense."
****

Informamos o processo de exigência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitidas pelo CREA, dentre os documentos de regularidade legal e contratual. Tal procedimento se faz necessário para cumprirmos a recomendação do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) que é normatizado pela

ABNT.
A exigência será válida para as contratadas que prestarem serviços enquadrados nos seguintes itens 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.19, 7.20, 14.01, 14.02, 14.05, 14.06, 14.14, 3.05, 7.04, 7.13, 7.17, 7.18 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
Estes documentos deverão ser apresentados pelos nossos PRESTADORES de SERVIÇOS utilizando as ferramentas eletrônicas disponibilizadas (#PORTAL#), no momento docredenciamento dos funcionários e serão controlados pela Gestão de Terceiros.
Comunicamos que o não cumprimento desta exigência poderá gerar a suspensão das atividades e a Condições Prévias

****

NORMAS DE ACESSO À FABRICA:

Caro Fornecedor: (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS)

FAVOR ENTRAR EM CONTATO ANTECIPADAMENTE COM NOSSA ÁREA DE CREDENCIAMENTO PARA AGILIZAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR A FÁBRICA. SEM ESTES DOCUMENTOS NÃO SERÁ POSSÍVEL ACESSAR A FÁBRICA MUITO MENOS PRESTAR O SERVIÇO CONTRATADO.
E-mail: gestaoterceiros@cmpcrs.com.br
Telefones: (51) 2139-1089 2139-7387
2139-1091
Dúvidas de Segurança: (51) 2139-7784
NÃO SERÁ POSSÍVEL ACESSAR A FABRICA SEM CREDENCIAMENTO PRÉVIO OU COM DOCUMENTAÇÕES PENDENTES (Documentação de EMPRESA ou de PESSOAS)

****

NORMAS DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SERVIÇOS PRESTADOS:

Caro Fornecedor após prestar o serviço você deverá apresentar o boletim de medição dos serviços e a aprovação do seu gestor técnico.
O processo de envio do boletim de medição bem como a solicitação para envio de notas fiscais de serviços (NFSe) é realizado através de Portal Eletrônico(https://cmpc.zeev.it/my/tasks)
O processo é semelhante ao Credenciamento de pessoas supra citado e o manual de instruções posso ser obtido neste endereço:
https://drive.google.com/drive/folders/0AOjCsxbwIHgZUk9PVA
Usuário e Senha de acesso - As informações de acesso (login e senha) são as mesmas já utilizadas para cadastro de terceiros e envio de documentos da empresa.
Em caso de dúvidas ou problemas ou qualquer outra dúvida de acesso, utilize nossos canais de suporte:

Suporte da plataforma 24 horas 7 dias por semana
Telefone: (51)2139-7220
Email: atendimento@cmpcrs.com.br

Atente-se ao fato de que o envio da Nota Fiscal não pode ser realizado entre os dias 25-30 de cada mês. Adicionalmente, não são aceitas notas fiscas de exercícios anteriores.
Portanto, para evitar possíveis atrasos de recebimento, recomenda-se

conforme manual de instruções disponibilzado no endereço https://drive.g
oogle.com/file/d/1_joIzb_ZwUkQhl9Jpf7nvPrK_gSYtAtq/view?usp=sharing que os processos de solicitação sejam iniciados sempre no
ínicio de cada mês e que as Notas Fiscais nunca sejam emitidas antes da
etapa #Lançamento de NotaFiscal#.

Dúvidas e problemas relacionados a aceitação do serviço, valores,
impostos dvem ser tratados diretamente com o gestor técnico ou
comprador.

IMPORTANTE:
Estendemos nossa linha de crédito para você:
Pelo convênio de antecipação disponibilizado pela CMPC você pode receber
seus pagamentos no mesmo dia do lançamento da fatura, sem precisar se
preocupar com o relacionamento com os bancos.
Caso sua empresa seja optante pelo Simples Nacional, você terá liberação
imediata a plataforma.
Se sua empresa tiver outra tributação, converse com seu comprador para
verificar sobre sua adesão!
Acesse o link para cadastro e mais detalhes:
https://cmpc.monkey.exchange/register

PREÇO FIXO E IRREAJUSTÁVEL

****

NORMAS DE SEGURANÇA:
PARA ACESSAR A PLANTA INDUSTRIAL E OS DEMAIS SITES CMPC Celulose
Riograndense, TODOS OS EMPREGADOS DEVERÃO POSSUIR OS EPIS CONFORME
MANUAL DE SSMA

OS PADRÕES DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE # SSMA EXIGIDOS PELA CMPC
Celulose Riograndense ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS NO LINK ABAIXO:

https://drive.google.com/drive/folders/1q0UviWOe9guU7T3Eld7INOeFDq2eS07k
****
O Contratado deverá acessar o Código de Conduta, o Código de Ética, o
Manual de Prevenção de Delitos que estão dispostos no site da
Contratante, www.cmpcbrasil.com.br, bem como, ter ciência da Política
Geral de Privacidade e Proteção de Dados da CMPC Celulose Riograndense e
Política de Gestão de Consequência.

O envio do presente Pedido de Compras ao Contratado por e-mail e/ou
Portal de Fornecedores , o início da Prestação de Serviços e a
consequente emissão da Nota Fiscal, atestam, para todos os fins, o
consenso entre as Partes quanto às disposições constantes neste Pedido
de Compra e nos Termos e Condições Trabalhistas, bem como que o
Contratado leu, compreendeu e aceitou os termos constantes do Código de
Conduta, o Código de Ética e o Manual de Prevenção de Delitos.

Sem prejuízo do disposto no Código de Conduta, no Código de Ética e no
Manual de Prevenção de Delitos, o Contratado desde já assegura que todos
os profissionais alocados para a prestação dos serviços desenvolverão
suas atividades observando as regras gerais de conduta social e

profissional, atuando com decoro e urbanidade. É obrigação do Contratado dar ciência e instruir todos os seus empregados, administradores, subcontratados e fornecedores acerca das disposições contidas nos documentos acima indicados.

Cláusulas Gerais
Eventual alteração das condições do Pedido de Compra deve ser ajustada com a Contratante, por meio do Comprador.

É obrigatória a informação do número deste Pedido de Compra na nota fiscal

Não poderá ser faturado mais de um Pedido de Compra na mesma Nota Fiscal, caso isso ocorra, haverá a devolução, sendo os custos cobrados do Contratado.

Os serviços objeto deste Pedido de Compra serão pagos de acordo com as condições estabelecidas entre as Partes, mediante a apresentação das respectivas faturas, notas fiscais e outros documentos que comprovem a efetiva execução dos serviços ou a sua regularidade. O pagamento ocorrerá na data especificada no Pedido de Compra. A falta de documentação impedirá o pagamento, que ficará suspenso, sem incidência de juros, correção monetária ou qualquer outro acréscimo, até a regularização por parte do Contratado.

Os pagamentos dependem do funcionamento da rede bancária de Guaíba (RS) e de São Paulo (SP), de forma que, se a data de pagamento coincidir com algum feriado ou outro dia considerado não útil nesses municípios, o pagamento será postergado para o primeiro dia útil seguinte, sem a incidência de multas, juros ou quaisquer outros acréscimos.

O preço indicado neste Pedido de Compras é fixo e irreajustável salvo indicado prazo menor neste Pedido de Compra. Após este período as Partes poderão reajustar o preço segundo fórmula previamente definida por elas e já indicada no Pedido de Compras ou por acordo específico.

A Contratante realiza pagamentos somente por meio de depósitos em conta corrente, sendo obrigação do Contratado prover os dados completos para que o depósito seja realizado. Exceções devem ser tratadas entre as Partes.

O Contratado não poderá extrair duplicatas ou quaisquer outros títulos de crédito da fatura emitida em decorrência da execução deste Pedido de Compra, não lhe sendo, ademais, permitido, em hipótese alguma, o desconto de títulos com bancos, empresas de factoring e/ou repasse de direitos em favor de terceiros.

Todos os tributos devidos em decorrência da execução do objeto deste Pedido de Compra serão da exclusiva responsabilidade do Contratado. A Contratante, quando fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, todos os tributos a que estiver obrigada a reter em virtude da legislação ou convênios em vigor.

O Contratado deverá indicar em documento fiscal ou equivalente e comprovar tempestivamente o seu regime tributário, informando

eventuais benefícios, incluindo, dentre outros, isenções, imunidades, desonerações ou qualquer outra forma de redução de carga tributária ou liberação de retenções, com a devida indicação de sua base legal, para fins de averiguação de procedência. Se o Contratado for Optante pelo Simples, a Nota Fiscal deverá ter como anexo obrigatório a declaração deste tipo de tributação, sob pena de ter os seus impostos e contribuições retidos como se não tivessem os benefícios.

Para as contribuições previdenciárias, o Contratado deverá indicar e comprovar, caso aplicável, os percentuais de materiais e/ou equipamentos para redução da base de cálculo. Na falta de indicação e comprovação, a Contratante efetuará a retenção pelo valor bruto da nota fiscal na alíquota máxima permitida pela legislação. A discriminação de eventuais valores passíveis de gerar abatimento deverá constar na proposta comercial, com indicação específica de materiais e equipamentos e seus respectivos valores de aquisição ou locação.

A Contratante não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, por equipamentos e materiais eventualmente utilizados pelo Contrato na execução do Pedido de Compras, ainda que estes sejam realizados nas Instalações da Celulose Riograndense. Cabe ao Contratado, portanto, a guarda e a conservação de seus bens, bem como a responsabilidade por eventuais danos que esses bens venham a sofrer.
No caso de ocorrerem danos a materiais da Celulose Riograndense, por negligência, imprudência ou imperícia do Prestador de Serviços ou dos empregados e/ou profissionais por este alocados para a prestação de serviços, caberá a este repor o material danificado da maneira e dentro do prazo que for acordado em comum pelas Partes ou, a critério da Celulose Riograndense, o pagamento pelas perdas e danos diretos.

O Contratado deve executar os serviços com pessoal próprio, devida e regularmente contratado, utilizando profissionais devidamente habilitados e especializados em cada espécie de serviço com absoluta independência da Contratante e é considerado, para todos os efeitos, como o único empregador, cabendo-lhe a condução, coordenação e a total e exclusiva responsabilidade pelo pagamento de todas as verbas remuneratórias, condenatórias e indenizatórias, encargos e tributos e, em geral, por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e de segurança, higiene e medicina no trabalho, relativas aos empregados e/ou profissionais que alocar na execução dos serviços, independentemente da forma de contratação de tais profissionais, além do atendimento a toda a legislação aplicável, em especial a trabalhista, previdenciária e no que concerne à acidentes do trabalho, segurança e medicina do
trabalho.

O Contratado é responsável pela inscrição e manutenção de regularidade perante cadastros administrativos e profissionais, incluindo conselhos de classe, que sejam exigidos pela legislação para execução dos Serviços. O Contratado deverá prover junto com a documentação do contrato os documentos que comprovem essa regularidade, em especial nos casos em que a
regularidade seja condição para execução dos serviços pelo Contratado, como, dentre outros, licenciamento ambiental, autorizações especiais de transporte e anotações de responsabilidade técnica (ART).

Identificados descumprimentos de legislação ou dos termos acordados entre as partes, a Contratada estará sujeita à aplicação das políticas de gestão de consequéncias da CMPC Celulose Riograndense e de retenção/multa limitada a 10% do valor da contratação. Sendo o descumprimento relacionado à saúde e segurança do trabalho, o contrato poderá ser rescindido sem pagamento de multa indenizatória.

Em razão da independência e da completa separação patrimonial existente entre as Partes, o Contratado deve esclarecer, sempre que necessário, que a Contratante não garante qualquer de suas relações comerciais estabelecidas com prestadores ou fornecedores, ainda que estes tenham fornecido produtos ou prestado serviços utilizados pelo Contratado para executar o objeto do Pedido de Compras. Nesse sentido, o Contratado deve se abster de indicar ou de qualquer forma sinalizar, por ação ou omissão, que a Contratante pagará ou responderá, caso ocorra o inadimplemento, por qualquer débito assumido por ele.

Além das obrigações estipuladas no Pedido de Compra e na legislação, o Contratado se compromete a manter a Contratante a salvo de qualquer reclamação trabalhista, fiscal ou previdenciária decorrente de não cumprimento da legislação trabalhista, não recolhimento e/ou não pagamento dos encargos devidos pelo Contratado ou quanto à responsabilidade subsidiária e à solidariedade da Contratante em relação a obrigações trabalhistas, fiscais e/ou previdenciárias do Contratado, arcando com todos os custos e despesas, incluindo, mas não se limitando, as custas processuais, depósitos recursais para garantia do juízo, indenizações e honorários advocatícios que a Contratante tiver de arcar, decorrentes de:

a) Reconhecimento judicial de solidariedade e/ou responsabilidade subsidiária da Contratante, no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, cíveis, ambientais, de segurança e medicina do trabalho e/ou de acidentes do trabalho, tanto de empregados do Contratado como dos empregados das empresas por ele excepcionalmente subcontratadas;

b) Reconhecimento judicial de vínculo empregatício dos empregados do Contratado e/ou das empresas excepcionalmente por ele subcontratadas.

c) Indenização à Contratante e/ou a terceiros em consequência de eventuais danos e/ou prejuízos causados pelo Contratado, por seus sócios, prepostos, empregados e/ou consultores e/ou pelas empresas por ele subcontratadas, na execução deste Pedido de Compra;

d) Qualquer importância paga e/ou despesas havidas em decorrência de demanda judicial e/ou administrativa que verse sobre a responsabilidade subsidiária e/ou solidariedade tributária e/ou fiscal da Contratante.

Consequentemente, se, como devedora direta, ou como devedora solidária ou subsidiária do Contratado, pelos referidos motivos ou por qualquer outro motivo que for, vinculado às atividades próprias do objeto do Pedido de Compra, a Contratante se vir na obrigação de pagar qualquer quantia, o Contratado é obrigado a
restituí-la e a Contratante fica investida de poderes para reter a quantia despendida e descontá-la administrativamente de qualquer valor que ela dever ao Contratado.

Nos casos em que seja imputada a responsabilidade direta, solidária e/ou subsidiária da CMPC Celulose Riograndense por obrigações fiscais, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho e/ou de acidentes do trabalho da CONTRATADA ou de seus SUBCONTRATADOS, incluindo processos administrativos e judiciais, autuações e outras fiscalizações, fica garantido à CMPC o direito de reter o valor previsto na reivindicação realizada pelo terceiro dos pagamentos devidos à CONTRATADA a partir do recebimento da notificação pela CMPC. Caso a reivindicação não indique expressamente o montante do passivo, a CMPC providenciará uma estimativa do valor em risco. O montante ficará retido: a) até a exclusão da CMPC do processo; ou b) pagamento do passivo pela CONTRATADA; ou c) decisão final e não passível de recursos que seja favorável às partes e que afaste a potencial responsabilidade da CONTRATADA e/ou da CMPC. O montante retido não sofrerá a incidência de juros ou correção monetária e poderá ser utilizado para indenização dos prejuízos sofridos ou pagamento da reivindicação de terceiros. Eventual saldo será devolvido à CONTRATADA.

Sem prejuízo da independência do Contratado na execução do Contrato, o Gestor Técnico do Pedido de Compra poderá inspecionar o andamento e a realização dos serviços, com a finalidade de avaliar a sua qualidade e o cabal cumprimento da legislação aplicável, bem como em relação ao cumprimento das obrigações assumidas para execução integral do objeto do Pedido de Compra.

Conforme o caso, especialmente quando se tratarem de obrigações de caráter legal para com o fisco e a previdência social, neste último caso, tanto em relação ao recolhimento da parcela do INSS descontada do empregado quanto aquela de obrigação do empregador e/ou dos profissionais alocados pelo Contratado para a execução do Pedido de Compra, a Contratante se reserva o direito de pagar, em nome do Contratado, a quantia por este devida diretamente ao credor, entendendo-se expressamente investida de poderes para tanto, sem prejuízo das posteriores ações de retenção de pagamento para reembolso prevista no Pedido de Compra e/ou judiciais. Nesse caso, os valores serão deduzidos dos valores a serem adimplidos ao Contratado, procedimento que declara concordar expressamente.

Para realização das defesas judiciais, independentemente de o Pedido de Compras estar vigente ou não ,as Partes se comprometem a compartilhar documentos e informações de forma a facilitar a defesa dos interesses comuns e o esclarecimento acerca do cumprimento das obrigações legais eventualmente em discussão no processo judicial. Nos casos em que o Contratado não for incluído no polo passivo pelo autor da ação judicial, a Contratante providenciará a notificação do Contratado, no menor prazo possível, para que ele tome conhecimento da ação e proceda com as medidas necessárias, incluindo, dentre outros, a tentativa de exclusão da Contratante do polo passivo. Em qualquer caso, o Contratado deverá diligenciar para que a defesa judicial seja feita de maneira adequada, com a correta instrução do processo e o comparecimento a todo e qualquer ato processual, em especial nas audiências.

O Contratado deverá prover e exigir de seus empregados o uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para o atendimento do

objeto do Pedido de Compras.

O Contratado não deverá admitir ao emprego ou trabalho, em quaisquer ocupações nas dependências da CMPC, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz e fora do ambiente fabril, desde que a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, conforme legislação vigente.

O Contratado deverá promover, por sua conta e risco, o transporte do pessoal engajado na prestação dos serviços para o local de sua realização e consequentes retornos, cabendo-lhe exclusivamente a responsabilidade pela contratação de seguros de acidente do trabalho, salvo quando for ajustada a contratação pela Contratante.

O Contratado declara conhecer e compromete-se a cumprir toda a legislação vigente aplicável ao presente objeto do Pedido de Compra, notadamente nas áreas ambiental, tributária, previdenciária, trabalhista e aquelas referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como todas as normas internas da Contratante. Declara, ainda, que está alinhado e cumpre os requisitos das certificações ISO 9001, 14001,50001 CERFLOR e FSC, quando aplicável.

As Partes deverão executar suas obrigações de forma ética e de acordo com as leis que proíbem o suborno e outros, pagamentos indevidos a funcionários públicos e lavagem de dinheiro (Lei nº 12.846/13 # Lei Anticorrupção).

O Contratado e os membros de sua equipe deverão manter a confidencialidade de todas as informações da contratante a que tiverem acesso por força da execução deste Pedido de Compra.

É vedado ao Contratado subcontratar, total ou parcialmente, terceiros para execução dos serviços objeto do Pedido de Compra, sem a prévia e expressa autorização da Contratante.

O Pedido de Compra poderá ser resilido a qualquer momento, unilateralmente e sem motivos, por qualquer das Partes mediante notificação prévia e por escrito, não cabendo a outra Parte direito a qualquer indenização. Se não houver previsão específica em Contrato assinado entre as Partes, o prazo mínimo de aviso para resilição será de 30 (trinta) dias.

O descumprimento comprovado das obrigações previstas neste Pedido de Compra, por qualquer uma das partes, dará motivo à sua rescisão imediata, independentemente de qualquer notificação. Se não houver previsão específica em Contrato assinado entre as Partes e/ou proposta comercial aprovada pelas Partes, a parte que deu causa ao inadimplemento fica obrigada ao pagamento de uma multa, não compensatória, de valor equivalente a 10% (dez por cento), do valor total do presente Pedido de Compra. O pagamento dessa multa, entretanto, não eximirá a parte faltosa do ressarcimento de todos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

A Contratante poderá realizar auditorias fiscais, trabalhistas e previdenciárias na documentação do Contratado, a qualquer tempo e mediante prévio aviso a fim de comprovar o regular cumprimento das obrigações legais pelo Contratado.

Caso seja constatada a inobservância, pelo Contratado, de qualquer obrigação técnica e/ou operacional e/ou legal prevista neste Pedido de Compra, a Contratante poderá reter o pagamento de faturas de prestação de serviços, até o cumprimento das obrigações, sem que haja a incidência de atualização monetária, juros ou multa sobre o valor retido.

A Contratante poderá solicitar, quando julgar necessário, ou nas épocas das auditorias, cópias das Guias de Recolhimento devidamente quitadas do INSS, FGTS (GFIP), ISS, ICMS, PIS,
COFINS, IPI, IRPJ, CSSL, se devidos, bem como certidões atualizadas de quitação dos respectivos tributos e/ou outros documentos que entender necessários para comprovar o regular cumprimento das obrigações legais do Contratado.

A Contratante poderá reter, a seu exclusivo critério, fatura(s) relativa(s) a execução dos serviços em montante suficiente para garantir o pagamento de eventuais danos diretos causados à CMPC, bem como pendências da relação de emprego mantida pelo Contratado com os seus empregados e/ou pagamento das rescisões dos contratos de trabalho dos empregados do Contratado que serão desligados, que, por sua natureza, possam gerar para a Contratante qualquer forma de responsabilidade subsidiária ou solidária, sem que haja a incidência de atualização monetária, juros ou multa sobre o valor retido.

Eventuais atrasos na execução do(s) serviço(s) será(ão) computado(s) como demérito na avaliação do Contratado e poderão resultar na rescisão contratual.

Pela participação no processo de seleção de prestadores de serviços, o Interessado declara que não se valeu de nenhuma relação de parentesco, afinidade, afetividade ou de qualquer outra relação com empregados ou administradores da Celulose Riograndense, que facilite ou possibilite, de qualquer forma, a celebração do futuro Pedido de Compra. Caso qualquer destas relações exista, o interessado deve comunicar imediatamente o responsável da área de contratação de serviços pelo processo de seleção e solicitar o envio da Declaração padrão da Celulose Riograndense, que deverá ser preenchida, assinada e devolvida ao responsável da área de contratação de serviços.

A presente Contratação está inteiramente submetida à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e à Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados da CMPC Celulose Riograndense
, obrigando-se a Contratada a observar todos os seus termos e condições.
Cláusulas Específicas:
O Contratado que prestará serviços no site (área da planta industrial) ou nos Hortos Florestais da Contratante deverá solicitar ao Gestor Comercial o Procedimento para Credenciamento de Empresas e Pessoas, no qual estão relacionados os documentos que deverão ser enviados à área de Recursos Humanos visando assegurar que o Contratado esteja em conformidade com os Procedimentos, Normas, Leis e Políticas de Celulose Riograndense e para emissão de crachá de identificação e liberação de acesso.

Quando se tratar de prestação de serviço com empregados do Contratado

alocados na fábrica ou nos hortos florestais da Contratante, com antecedência ao encerramento do Pedido de Compra a Contratante poderá realizar auditorias fiscal,
trabalhista e previdenciária na documentação do Contratado, a fim de comprovar o regular cumprimento das suas obrigações legais, em especial, mas não se limitando, para verificar eventuais pendências da relação de emprego dos empregados do Contratado. Dependendo do resultado das auditorias a Contratante poderá, independentemente do prazo do Pedido de Compra, aplicar o disposto no item #Procedimento para Encerramento do Pedido de Compra previsto nos Termos e Condições Trabalhistas em anexo, inclusive reter fatura(s) relativa(s) a execução dos serviços, sem que haja a incidência de atualização monetária, juros ou multa sobre o valor retido e executar uma auditoria final de encerramento.

Cabe ao Contratado apresentar à área de Segurança da Celulose Riograndense mensalmente a estatística de acidentes e doenças ocupacionais e dias de afastamento dos empregados envolvidos na prestação dos serviços contratados. Dentro deste escopo, na hipótese de ter sido registrado algum acidente, com ou sem afastamento, ou doença ocupacional, deverá o Contratado, também apresentar a análise da ocorrência e identificação das causas e do respectivo plano de ação corretivo e/ou preventivo.

É de responsabilidade do Contratado comunicar acidentes de trabalho imediatamente à Central de Emergência da Celulose Riograndense, onde o atendimento e análise devem seguir as normas e procedimentos internos da Contratante.

Para qualquer prestação de serviço envolvendo empregados alocados na sede ou hortos da Contratante a Contratada resta ciente da obrigatoriedade de cumprimento do Protocolo de Prevenção ao Coronavírus, estando sujeita às penalidades previstas na política de Gestão de Consequência da CMPC Celulose Riograndense, incluindo retenção de valores de faturamento à título de multa pela reincidência ou gravidade do descumprimento.

Clausulas Finais
O documento denominado #Termos e Condições Trabalhistas#,anexado ao presente Pedido de Compra, deve ser observado e cumprido pelo Contratado que prestará serviços no site (área da planta industrial) ou nos Hortos Florestais da Contratante, quando o prazo dos serviços for maior que 06 (seis) meses, conforme originalmente definido ou em decorrência de prorrogações. Assim, o referido anexo deve ser observado e cumprido pelo Contratado, nas hipóteses de prorrogação do prazo nas quais a soma do tempo de contratação for maior que 06 (seis) meses, independentemente de qualquer manifestação/notificação da Contratante.

O documento #Termos e Condições Trabalhistas# contêmobrigações que dependem do prazo do Pedido de Compra, conforme especificado no item objetivo.

TERMOS E CONDIÇÕES TRABALHISTAS
1. OBJETIVO:
1.1. O presente documento é aplicável aos Prestadores de Serviços

(#CONTRATADO#) da CMPC CELULOSERIOGRANDENSE LTDA.

(#CELULOSE RIOGRANDENSE#), quepossuem empregados alocados no site (área da planta industrial) ou nos hortos florestais da CELULOSE RIOGRANDENSE. Em conjunto são denominados #PARTES#.

1.2. As demais obrigações do CONTRATADO são reguladas pelo Pedido de Compra e pela legislação.

1.3. Os itens abaixo denominados #PORTAL# e #PROCEDIMENTO PARA ENCERRAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA# são aplicáveis quando oprazo do Pedido de Compra for maior do que 06 (seis) meses incluindo as hipóteses nas quais a prorrogação do prazo implicar soma do tempo de contratação maior que 06 (seis) meses, independentemente de qualquer manifestação/notificação da Contratante. O PROCEDIMENTO PARA ENCERRAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA também é aplicável quando o prazo do Pedido de Compras for inferior a 06 (seis) meses, dependendo do resultado da auditoria fiscal, trabalhista e previdenciária, conforme previsto nas Cláusulas Específicas do Pedido de Compra, independentemente de qualquer manifestação/notificação da Contratante.

2. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES:
2.1. #PORTAL# significará aferramenta utilizada pela CELULOSE RIOGRANDENSE para postagem de documentos comprobatórios de recolhimento de impostos e contribuições referentes aos serviços executados pelo CONTRATADO.

3. TERMOS E CONDIÇÕES:
Os termos e condições abaixo são do conhecimento do CONTRATADO, que deverá cumprir e exigir o cumprimento pelos seus empregados, quando aplicável.

3.1 PORTAL

3.1.1 O PORTAL é aplicável ao Pedido de Compra quando o prazo foi maior do que 06 (seis) meses ou nas hipóteses de prorrogação do prazo cujas somas do tempo de contratação forem maior do que 06 (seis) meses, independentemente de qualquer manifestação/notificação da Contratante. Cabe a área de Contratação de Serviços a inclusão do Contratado no PORTAL.

3.1.2 Cabe ao CONTRATADO solicitar à CELULOSE RIOGRANDENSE o manual intitulado #Docs Credenciamento V10# (#PORTAL#), e postar noendereço https://cmpc.zeev.it/my/tasks os documentos comprobatórios do recolhimento de impostos e contribuições referente aos serviços contratados ,comprovando o regular cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias fiscais e tributárias, referentes ao mês indicado no PORTAL.
3.1.3. Caso não apresentados os documentos na forma prevista no PORTAL, a Contratante, independentemente de aviso prévio, reterá imediatamente os pagamentos do faturamento do Contratado em relação aos serviços prestados até que a situação seja regularizada ,sem que haja a incidência de atualização monetária, juros ou multa sobre o valor retido.

3.1. 4. As Partes comprometem-se a utilizar o PORTAL apenas para a finalidade prevista no Pedido de Compra, em observância aos termos da Lei nº 12.965/2014, sob pena de responsabilização por eventuais danos causados à outra Parte ou a terceiros.

3.2 # PROCEDIMENTO PARA ENCERRAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA
3.2.1. No encerramento do Pedido de Compra as Partes farão os seguintes ajustes tendo em vista a responsabilidade objetiva da CELULOSE RIOGRANDENSE, como tomadora de serviços, de forma subsidiária, por eventuais créditos trabalhistas, previdenciários, fiscais e/ou de eventuais pendências da relação de emprego não adimplidos pelo CONTRATADO aos seus empregados envolvidos na execução dos serviços em prol da CONTRATANTE:

a) O CONTRATADO obriga-se a enviar à CELULOSE RIOGRANDENSE as informações abaixo na data indicada na solicitação da CONTRATANTE:

a.1) listagem dos empregados que executam os serviços e que serão desligados em virtude do encerramento do Pedido de Compra, informando o salário, benefícios, data de admissão, se o aviso prévio será trabalhado ou indenizado e em que data será dado, os valores individuais de cada rescisão e após cópia das homologações;

a.2) listagem dos empregados que executam os serviços e que não serão desligados, informando em quais contratos com outras Contratantes serão realocados esses empregados e em que data isto ocorrerá. Além disso, o Contratado está obrigado a permitir a verificação pela Contratante da regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias ocorridas na vigência da contratação, conforme item #3.2.3## ,abaixo;

a.3). As informações acima deverão ser prestadas segundo um modelo da CELULOSE RIOGRANDENSE, o qual será enviado ao CONTRATADO em momento oportuno para preenchimento.

3.2.2 A CELULOSE RIOGRANDENSE poderá reter, a seu exclusivo critério, fatura(s) relativa(s) a execução dos serviços em montante suficiente para garantir o pagamento das rescisões dos contratos de trabalho dos empregados do CONTRATADO que serão desligados e/ou o pagamento de eventuais pendências da relação de emprego mantida pelo CONTRATADO com os empregados que serão desligados ou não, que foram alocados para a execução dos serviços.
a.1) A CELULOSE RIOGRANDENSE apurará o valor a ser retido com base nas informações constantes das listagens referidas no item 3.2.1#, acima e desde que já esteja em posse das referidas listagens e estas tenham sido enviadas com todas as informações solicitadas.

a.1.1) Caso o CONTRATADO não envie as listagens ou as envie com informações faltantes/insuficientes, a CELULOSE RIOGRANDENSE reterá o(s) valor(es) integral(is) da(s) fatura(s) relativa(s) a execução dos serviços, até que possua elementos suficientes para a definição do valor que deverá permanecer retido.

b.1) O CONTRATADO poderá solicitar que a CELULOSE RIOGRANDENSE realize,

com o valor retido, o pagamento das rescisões e demais pendências identificadas da relação de emprego, mediante a apresentação dos documentos hábeis e com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do vencimento.
b.1.2.) Os valores retidos e utilizados pela CELULOSE RIOGRANDENSE para pagamento das rescisões e de pendências relativas à relação de emprego dos empregados do CONTRATADO serão calculados por este último que é o responsável pelo pagamento de eventual diferença apurada, sem prejuízo da conferência e/ou recálculo pela CONTRATANTE.

c.1.) Na medida em que o CONTRATADO for comprovando a regularidade do pagamento das verbas rescisórias (apresentação das homologações) e de eventuais pendências da relação de emprego, a CELULOSE RIOGRANDENSE poderá liberar parcialmente eventual valor, desde que permaneça retido saldo suficiente para pagamentos das verbas rescisórias e demais pendências da relação de emprego ainda não realizadas.

3.2.3. Sem prejuízo do disposto no subitem 3.2.1, do Item 3, acima, a CELULOSE RIOGRANDENSE poderá realizar auditorias fiscais, trabalhistas e previdenciárias na documentação do CONTRATADO, a qualquer tempo, em especial quando da finalização dos ajustes referidos e mediante prévio aviso, a fim de comprovar o regular cumprimento das obrigações legais pelo CONTRATADO, em especial, mas não se limitando ,para verificar:
1) as informações solicitadas no item 3.2.1); 2) se foram adimplidas as verbas trabalhistas rescisórias e as respectivas homologações; 3) eventuais pendências da relação de emprego dos empregados do CONTRATADO que não foram desligados com o término dos serviços.

3.2.4. A liberação de eventual saldo ocorrerá no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a realização da auditoria referida no item acima e desde que não tenha sido apurado pendências nas rescisões e/ou na relação de emprego.

"Eventuais atrasos na entrega do(s) material(is)/serviço(s) será(ão) computado(s) como demérito na avaliação da Contratada, podendo a mesma ser suspensa do Cadastro de fornecedores junto à Celulose Riograndense."
****

Informamos o processo de exigência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitidas pelo CREA, dentre os documentos de regularidade legal e contratual. Tal procedimento se faz necessário para cumprirmos a recomendação do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) que é normatizado pela ABNT.
A exigência será válida para as contratadas que prestarem serviços enquadrados nos seguintes itens 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.19, 7.20, 14.01, 14.02, 14.05, 14.06, 14.14, 3.05, 7.04, 7.13, 7.17, 7.18 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
Estes documentos deverão ser apresentados pelos nossos PRESTADORES de SERVIÇOS utilizando as ferramentas eletrônicas disponibilizadas (#PORTAL#), no momento docredenciamento dos funcionários e serão controlados pela Gestão de Terceiros.
Comunicamos que o não cumprimento desta exigência poderá gerar a suspensão das atividades e a retenção de pagamentos.

Relação e Especificação dos Itens

Item	Material	Denominação		
00001		ADENDO AO PEDIDO 3800039154		
Quantidade	**Saldo**	**Unidade de medida**	**Aplicação**	**Classificação Fiscal**
1,000	1,000	LE	Serviço	

O item contém os seguintes serviços:

Linha	Código	Denominação	Quantidade	Saldo	Preço	Por	Valor
1	4100339	SERVICO 14.01: MANUT MEC MAQ IND	1,000 LE	1,000 LE	R$ 550,00	1 LE	R$ 550,00